

L'entreprise et son environnement

L'entreprise et l'administration fiscale

1- LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

1.1- LES DIFFERENTS MOYENS DE CONTROLES

1.1.1- Les informations recueillies auprès du contribuable

Deux types de demande peuvent être adressés au contribuable :

- une « demande de **renseignements** » (Art.L10 du Livre des Procédures Fiscales -LPF) qui va permettre d'obtenir des justifications sur les déclarations effectuées par le contribuable, celui-ci n'étant pas obligé d'y répondre.

- une « demande **d'éclaircissements ou de justifications** » (Art.L16 du LPF) : il s'agit de demandes spécifiques sur des éléments déclarés dans la déclaration d'ensemble des revenus (discordances, contradictions ou inexactitudes).

Le délai de réponse est variable mais au minimum de 2 mois. Si la réponse est insuffisante, une mise en demeure invitera le contribuable à préciser sa réponse sous 30 jours. L'absence ou l'insuffisance de réponse peut entraîner le déclenchement d'une vérification de comptabilité ou un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable voire l'application de la procédure de taxation d'office.

1.1.2- Les informations recueillies auprès de tiers

Afin d'effectuer les contrôles des déclarations des contribuables, l'administration peut s'adresser à des tiers et exercer son **droit de communication** auprès d'un tiers (Art.L81 du LPF), cela permet à l'Administration fiscale « de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, etc.), en vue de leur utilisation à des fins d'assiette, de contrôle ou de recouvrement de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne, sans qu'il en découle toutefois directement l'établissement d'impositions supplémentaires ».

Sont concernés par cette obligation de communication les personnes physiques ou morales ayant la qualité de **commerçant**, certaines **professions non commerciales**, les **banques**, compagnies d'assurance, les **organismes de SS**, les **administrations publiques** et assimilées.

Ce droit a une portée plus étendue que le pouvoir de vérification. En effet, il permet aux représentants du fisc, non seulement de prendre connaissance des documents comptables détenus par un contribuable, mais également de recueillir auprès de « tiers » tous renseignements susceptibles d'alimenter les services vérificateurs chargés ensuite d'effectuer le contrôle fiscal de tel ou tel contribuable.

Afin que son intervention ne soit pas considérée comme le début d'un contrôle sans l'envoi au préalable d'un avis de vérification, l'Agent du fisc ne doit faire qu'un relevé passif d'écritures comptables ou la copie de documents, sans analyse critique et à l'occasion d'interventions ponctuelles. L'administration fiscale peut procéder à des rectifications à partir des informations recueillies.

1.1.3- Les investigations avec les procédures d'enquête, de visite et de saisie

Le droit d'enquête (art. L.80F à L.80J du LPF) a pour objet la **recherche de manquements aux règles de facturation** auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA et le contrôle des obligations liées à la facturation électronique. L'administration **peut intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels ou auditionner un assujetti, sur convocation, dans les bureaux de l'Administration**. Cela donne lieu à consultation des factures, de la comptabilité matières, des livres et registres ainsi que tout document professionnels lié à la facturation. Un **procès-verbal mentionne les manquements constatés ou non par rapport aux règles de facturation**.

L'administration dispose également d'un **droit de visite et de saisie** en cas de **présomption de fraude en matière d'impôts directs et de TVA** (art. 16 B du LPF). La procédure est utilisée lorsque l'on soupçonne des ventes sans facture ou l'utilisation de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles par exemple.

La perquisition doit obligatoirement être autorisée par une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention. Un officier de police judiciaire est désigné par le juge afin d'assister aux opérations et il est dressé un **procès-verbal de clôture qui fait l'inventaire des documents et fichiers saisis**.

L'Administration peut prendre, dans certains cas, des **mesures conservatoires pour sécuriser le recouvrement de l'impôt** suite à la découverte de l'exercice d'une activité occulte, d'établissement de factures fictives, d'utilisation de logiciels permissifs, d'infraction à la législation sociale en matière de travail dissimulé, d'absence répétée de souscription de déclarations de TVA. Cela donne lieu à l'établissement d'un **procès-verbal de flagrance fiscale** (qui stipule les faits frauduleux) et ouvre la **possibilité de saisies conservatoires** (stock, véhicule, argent...) à hauteur d'un montant représentatif des impôts de la période en-cours.

1.2- LES DIFFERENTS TYPES DE CONTROLES

1.2.1-Le contrôle sur pièces

Il va permettre à l'administration de procéder à l'**examen critique de diverses déclarations** souscrites par les contribuables à l'aide des renseignements et des documents figurant dans les dossiers des intéressés. Ce contrôle est effectué dans les locaux de l'administration.

3 objectifs sont visés :

- détection des contribuables défaillants,
- réparation des anomalies ou erreurs relevées dans les déclarations,
- sélection des dossiers devant faire l'objet d'un contrôle sur place.

Ce contrôle conduit soit au classement sans suite, soit à une rectification soit à une vérification complémentaire.

1.2.2-La vérification de comptabilité (Art. 13-1 du LPF)

Cette procédure est applicable à toutes les entreprises qui tiennent une **comptabilité commerciale** (BIC, BNC, BA et IS). La vérification consiste pour l'administration fiscale à vérifier la régularité et la sincérité des pièces comptables produites. Le contribuable doit avoir la possibilité d'un **débat oral et contradictoire** : l'entreprise a le droit de répondre et faire valoir son point de vue.

Elle se déroule normalement au **siège social de l'entreprise**, sauf accord entre le contribuable et le vérificateur, aux horaires d'ouverture des locaux ou de nuit si l'activité est nocturne.

Le contribuable doit être prévenu à l'avance par un **avis de de vérification** de la date de début du contrôle.

Une intervention inopinée peut toutefois intervenir, uniquement lorsque l'entreprise est suspectée de minoration des recettes et pour une première phase de vérification limitée à des constatations matérielles :

- inventaire des moyens de production et du stock physique et quantification,
- existence et de l'état des documents soumis à contrôle : grand livre, livre d'inventaire...,
- inventaire des valeurs en caisse,
- du relevé des prix en magasin,
- existence de certains registres notamment pour les marchands de biens et la TVA intra-communautaire.

Cette intervention débute alors avec la remise de l'avis de vérification et à l'issue d'un délai permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil.

Cette intervention ne doit pas être confondue avec le droit de visite et de saisie qui est soumis à des règles de procédures strictes, notamment une ordonnance de l'autorité judiciaire.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, c'est le **FEC : fichier des écritures comptables**, qui constitue l'unique mode de présentation de la comptabilité des entreprises (L.47 A I du LPF). Ce fichier doit être fourni au vérificateur au début des opérations de contrôle (lors du premier RDV). Il sert de base à son travail.

Le délai de trois mois (limitation de la durée du contrôle fiscal sur place pour les entreprises au RSI - LPF art.52, 1°) ne court qu'à compter de la remise de la copie des FEC conformes (aux normes de l'article A. 47 A-1 du LPF).

Le défaut de présentation ou FEC non conforme entraîne une amende de 5 000 € par exercice ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé : 10 % des droits rappelés, voire la taxation d'office découlant de l'opposition à contrôle fiscal (pas de remise ou FEC illisible) avec pénalité de 100% des compléments d'impôt résultant des redressements notifiés.

L'ensemble des fichiers des écritures comptables remis dans le cadre de ces contrôles sont ensuite détruits, quelle que soit la date de clôture des exercices contrôlés.

La procédure spécifique de Contrôle Fiscal de Comptabilité Informatisée (L47 A II) : **la remise du FEC n'est pas équivalente d'un contrôle fiscal informatisé (CFCI)**, le contribuable doit être explicitement informé de cette procédure et des traitements informatiques souhaités. Le FEC est en effet systématiquement demandé lors d'une vérification de comptabilité mais seulement 40% des contrôles voient la mise en œuvre de la procédure du CFCI.

En cas de procédure spécifique CFCI, l'administration aura donc accès, en plus des données comptables, à la comptabilité analytique, de gestion, à la gestion commerciale (tarifs, prix de transfert, système de

caisse, gestion de stock...) et elle pourra **effectuer des traitements visant à reconstituer les opérations** (ce qu'elle ne peut faire dans une vérification classique).

Ces traitements sont effectués au choix du contribuable soit sur le matériel de l'entreprise, par le vérificateur ou par le contribuable soit les documents nécessaires au traitement sont fournis au vérificateur pour traitement sur son matériel.

La loi prévoit que cette mise à disposition doit s'effectuer dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit du choix du contribuable. La limitation à 3 mois (TPE) de la vérification sur place est suspendue à la remise des résultats des traitements par le contribuable ou des documents nécessaires au traitement par le vérificateur.

Application des mêmes sanctions que pour le FEC si pas de mise à disposition : amende de 5 000 € ou en cas de rectification et si le montant est plus élevé, 10 % des droits mis à la charge du contribuable.

Lors de la vérification de comptabilité, l'administration n'a pas la latitude pour apprécier les **décisions de gestion**, mais peut remettre en cause **un acte anormal de gestion**, elle doit en apporter la **preuve**.

Un **acte anormal de gestion** est une opération qui conduit à faire supporter une dépense ou une perte à l'entreprise ou la prive de certaines recettes, sans être justifiée par les intérêts de l'exploitation commerciale.

Normalement, à l'issue du contrôle, le vérificateur **procède aux rectifications** en apportant les corrections utiles aux bases d'imposition déclarées par le contribuable. Ces rectifications sont opérées en mettant en œuvre la procédure de **rectification contradictoire**.

Le système de la déduction en cascade permet à un contribuable d'obtenir que les suppléments de droits soient admis en déduction des rectifications opérées aux bases d'autres impôts également vérifiés. L'imputation s'effectue dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.

Ce système comporte deux dispositifs :

- La cascade simple : elle permet de déduire les rappels de TVA, notifiés au contribuable vérifié, des bases d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des exercices au cours desquels les infractions de TVA ont été commises. Ce mécanisme s'applique de droit, mais l'entreprise peut toujours y renoncer.
- La cascade complète : elle est relative aux revenus qualifiés de distributions. Elle est à la demande du contribuable et permet au bénéficiaire personne physique que son redressement d'IR (RCM majoré de 25%) soit calculé sous déduction du montant de l'IS et TVA notifiés à la société.

Le vérificateur peut être amené à rejeter la comptabilité :

Les cas de **rejet de la comptabilité** résultent :

- d'une **comptabilité jugée irrégulière** en raison d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, en l'absence de pièces justificatives ou en cas de non présentation de tout ou partie des livres et documents comptables dont la tenue est obligatoire ;
- ou en **cas de comptabilité régulière** lorsque le vérificateur en **conteste la sincérité** (ex : % anormal de bénéfice, décalage entre l'enrichissement d'un exploitant et le revenu déclaré).

La charge de la preuve des irrégularités incombe à l'administration (LPF, art. L. 192, al. 2), de façon précise et motivée (BOI-CF-IOR-10-20, n° 290).

En cas de **rejet de la comptabilité**, il y a reconstitution par l'administration des recettes par tous moyens... et redressement subséquent !

Exemples : application d'un coefficient de bénéfice brut au prix de revient des marchandises vendues, enrichissement de l'exploitant pour reconstituer le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise.

1.2.3-L'examen de comptabilité (Art. L13G du LPF)

Lorsque les enjeux et la typologie d'une entreprise **ne nécessitent pas de procéder à des vérifications sur place**, et que la comptabilité est tenue de manière informatisée, l'Administration peut **vérifier à distance**, dans ses locaux, la comptabilité **à partir du FEC** transmis par l'entreprise.

L'administration doit **informer le contribuable** (avis stipulant la période concernée, la faculté de se faire assister par un conseil et la disponibilité en ligne de la charte du contribuable). Dans les **15 jours** de la réception de l'avis envoyé par l'Administration, **l'entreprise doit envoyer son FEC**, des pièces justificatives peuvent être demandées. A défaut, l'administration peut annuler l'examen de comptabilité et engager une vérification de comptabilité sur place.

L'examen doit permettre un **débat oral et contradictoire** d'où un échange entre le contribuable et l'Administration par écrit (mail) ou téléphone ou dans les locaux de l'Administration.

Le contrôle **peut durer jusqu'à 6 mois**, durée pendant laquelle l'administration peut exploiter le FEC (tri, classements, filtre, calculs ...) mais également réaliser des traitements informatiques sur les «autres» données mises à sa disposition.

L'Examen de Comptabilité débouche soit sur une proposition de rectification, soit sur un avis d'absence de rectification, soit sur le déclenchement d'une vérification sur place.

1.2.4-L'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) :

Cela concerne les personnes physiques et a pour but de vérifier la sincérité et l'exactitude de la **déclaration d'ensemble des revenus**. Il consiste à contrôler la **cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale**, la situation de trésorerie et des éléments de trains de vie du contribuable.

Cet examen peut être effectué de manière autonome ou à la suite d'un contrôle sur pièces ou en complément d'une vérification de comptabilité. Il se déroule en général dans les locaux des impôts mais sur demande du contribuable, il peut s'effectuer chez le contribuable (ou son conseil).

1.2.5-Le contrôle sur demande des PME (Art.L13 C du LPF)

Le contrôle sur demande **ne s'applique qu'aux entreprises** à l'IR (BIC, BNC et BA) ou à l'IS dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil : 1,5 million d'euros en cas de vente de marchandises ou 450.000 euros en matière d'activités de prestations de services, pour les exercices non prescrits, y compris la période en cours

Le contribuable doit demander à l'administration d'effectuer un contrôle sur certains points précis, énoncé dans la demande, pour la période ou l'exercice en cours. **L'administration n'est pas tenue de répondre** ; elle peut aussi la rejeter pour un ou plusieurs points pour lesquels le contrôle est demandé.

Si elle y donne suite, elle doit informer le contribuable des résultats du contrôle sur chacun des points visés dans la demande.

A la suite d'un contrôle fiscal sur demande, différents scénarii peuvent se produire :

- le fisc peut valider les opérations retenues par l'entreprise, de telle sorte que ces options sont pour l'avenir opposables à l'administration fiscale en cas de contrôle.
- A l'inverse, si l'administration relève des anomalies ou insuffisances dans les déclarations souscrites, le contribuable peut les corriger, ce qui lui permet de bénéficier des dispositions de l'article L. 62 du

LPF qui prévoit un intérêt à taux réduit dans le cadre d'une procédure de régularisation (0,14%). A défaut de régularisation, une procédure de rectification est engagée dans les conditions de droit commun.



Dans le cadre de cette procédure, le contribuable ne bénéficie pas des garanties propres du contrôle fiscal classique (indication de la possibilité d'avoir un conseil, durée maximum de la vérification, obligation d'avoir un débat contradictoire, etc.).

1.3-DELAI DE REPRISE (PRESCRIPTION)

L'administration ne peut réparer les omissions ou erreurs commises que pendant un certain délai appelé délai de reprise (ou de prescription).

Le délai de reprise de droit commun est de 3 ans.

Il faut effectuer une distinction entre droit de reprise et droit de vérification (qui peut être plus important si des opérations influencent une période non prescrite). *Par exemple vérification d'exercices prescrits du fait d'un déficit reporté sur le résultat d'un exercice non prescrit.*

- **IR et IS :**

Le délai expire à la fin de la 3^e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Ex : Revenus 2022, déclarés en 2023, prescrits au 31/12/2025.

- **TVA :**

Le délai s'exerce jusqu'au 31/12 de la 3^e année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. *Ex : pour un exercice clos le 31/03/2022, fin du délai de reprise au 31/12/2025.*

- **Droits d'enregistrement et IFI :**

Le délai se prescrit le 31/12 de la 3^e année suivant celle de l'exigibilité des droits (ex : enregistrement d'un acte) sauf en l'absence de déclaration, le délai se prescrit le 31/12 de la 6^e année suivant celle du fait générateur de l'impôt (ex : date de décès en matière de droit de succession).

Le délai de reprise est toutefois interrompu à partir de la **proposition de rectification**. L'interruption a pour effet de faire courir un nouveau délai de même durée (3ans) pour le recouvrement.

Ex : l'IS dû au titre de l'année N peut faire l'objet d'une proposition de rectification jusqu'au 31/12/N+3.

L'administration dispose ensuite d'un nouveau délai de 3 ans pour mettre en recouvrement les impôts correspondant aux rectifications soit 31/12/N+6.

Certaines situations particulières permettent à l'administration de **prolonger le délai de reprise jusqu'à la fin de la 10^e année si :**

- **activité occulte** ou illicite ;
- PV de flagrante dressé par l'administration fiscale ;
- dans le cadre de l'assistance internationale : le non-respect des obligations déclaratives pour les revenus provenant de structures, comptes, contrats d'assurances vie souscrites dans un pays étranger.

Une activité est fiscalement occulte lorsque le contribuable n'a déposé, dans le délai légal, aucune déclaration fiscale pour l'activité en cause **et** n'a pas fait connaître cette activité à un centre de formalité des entreprises ou un greffe du tribunal de commerce.

1.4-LES RECTIFICATIONS

En principe, le contrôle se termine par une **procédure contradictoire** mais il peut aussi conduire à une **taxation d'office**.

1.4.1- La procédure contradictoire (Art.55 et 56 de la LPF)

C'est la **procédure de principe**, applicable dans tous les cas où l'administration ayant constaté une inexactitude, une omission ou une irrégularité dans les déclarations du contribuable, souhaite apporter une rectification aux éléments déclarés par le contribuable.

La procédure est la suivante :

Notification d'une **proposition de rectification motivée**, elle contient le montant de la rectification, des taxes et pénalités et l'indication de la possibilité de se faire assister par un conseil pendant la procédure.

Le contribuable dispose de 30 jours pour y répondre : refus (motivé), acceptation ou observations pour modifier la rectification. **Possibilité d'obtenir 30 jours supplémentaires** si on en fait la demande. Cette réponse est formulée par écrit, une lettre simple suffit ; mais il est préférable de la faire en recommandé afin de disposer d'une preuve (LPF art. 57, al. 2 et dernier al.).

Pour les PME, l'Administration a 60 jours pour répondre aux observations (son silence vaut acceptation), pas de délai pour les grandes entreprises.

Lorsque l'administration n'accepte pas les observations du contribuable, celui-ci a la possibilité de :

- d'un recours administratif auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur (l'inspecteur principal) et auprès de l'interlocuteur départemental ;
- d'un recours précontentieux pour avis, auprès de : soit la **Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires**, soit la **commission départementale de conciliation** (pour les insuffisance d'évaluation pour le calcul des DE, IFI, taxe publicité foncière). La commission ne peut être saisie que pour des questions relevant de sa compétence : litige portant sur des questions de fait et non une question de droit (par exemple le caractère normal d'une charge). Son avis est notifié au contribuable par l'administration en même temps que le redressement.

Après l'envoi de l'avis de mise en recouvrement, le redevable qui conteste fera une réclamation contentieuse (voir 4-recours),

La charge de la preuve incombe à l'administration, sauf :

- en cas de défaut de présentation de comptabilité,
- en cas de graves irrégularités comptables la privant de toute force probante.

1.4.2- Procédure de régularisation en cours de contrôle

Les contribuables qui font l'objet d'une vérification de comptabilité, examen de comptabilité, ESFP ou contrôle sur pièces peuvent en cours de contrôle, demander la **régularisation des erreurs, inexactitudes ou omissions qui portent sur les déclarations ou les impôts vérifiés**.

Cette procédure codifiée à l'article L. 62 du LPF s'applique si le contribuable en fait expressément la demande avant la fin du contrôle et si sa bonne foi n'est pas remise en cause par l'Administration. Avec cette procédure, le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au

moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. Il bénéficie **d'un allègement de 30 % des intérêts de retard dus sur les droits à payer** (0.14% par mois de retard).

Le contribuable peut également régulariser des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances pour d'autres impôts ou périodes **en dehors du contrôle**. Dans ce cas, il s'agit de la **procédure de régularisation spontanée** qui est appliquée qui permet de bénéficier d'un intérêt de retard réduit de 50% (0.10% par mois de retard).

Exemple : Une entreprise fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'IS dû au titre des exercices 2023 et 2024. Il apparaît au cours du contrôle qu'elle n'aurait pas dû déduire certaines charges. Cette erreur a été commise de bonne foi, également au cours de l'exercice 2025 (exercice non visé dans l'avis de vérification).

Le contribuable pourra régulariser cette erreur dans le cadre de la procédure de régularisation en cours de contrôle pour les exercices 2023 et 2024 et bénéficier d'une réduction de 30 % des intérêts de retard, s'il s'acquitte de sa dette fiscale. Celui-ci pourra en outre régulariser cette erreur pour l'exercice 2025 dans le cadre de la procédure de régularisation spontanée et bénéficier, pour cet exercice, d'une réduction des intérêts de retard de 50 %.

1.4.3- L'imposition d'office

C'est une procédure simplifiée et **non contradictoire qui s'applique dans des cas précis** dans lesquels l'administration fixe elle-même les bases d'imposition en faisant une évaluation.

5 cas limitativement énumérés par la loi :

- Opposition au contrôle fiscal
- Non-respect d'obligations des micro-entreprises
- Défaut de réponse aux demandes d'éclaircissement ou de justifications
- Défaut ou retard de production des déclarations fiscales
- Défaut de désignation d'un représentant fiscal en France par un non résident

Dans ces cas, le droit fiscal prévoit des sanctions fiscales, à savoir intérêt de retard de 0,20% plus majorations et amendes assorties éventuellement de sanctions pénales (voir 1.5).

1.4.4- La procédure d'abus de droit

L'administration peut chercher à **écarter les actes dissimulant** la portée véritable d'un contrat ou d'une convention dans **le but d'échapper à l'impôt**.

Avec la procédure prévue à l'article L. 64 du LPF, l'Administration va chercher à écarter les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de fausses stipulations **n'ayant comme seul objectif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales** qui incombent normalement au contribuable.

Selon l'article L64 A du LPF, elle peut même écarter les actes (passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020) dont le but est **principalement fiscal**, sur le terrain de la **fraude à la loi**,

La procédure d'abus de droit visée aux articles L64 et L64A du LPF s'applique normalement à tous les impôts toutefois, en matière d'IS, **une clause anti-abus générale** permet déjà à l'administration fiscale d'écarter les montages réalisés à compter du 1/01/2019 pour un but **principalement fiscal** (Art. 205 A du CGI).

Lorsqu'elle est appliquée, cette procédure d'abus de droit donne lieu à l'application de l'**intérêt de retard** et de majorations de pénalités au titre de l'art. L64 variant de 40% à 80% des droits selon la gravité des faits constatés (sauf mini abus de droit - fraude à but principalement fiscal – qui prévoit 40%).

1.5-LES SANCTIONS FISCALES ET PENALES

1.5.1- Les sanctions fiscales

L'intérêt de retard n'est pas une sanction au sens strict du terme. Il est destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor.

L'intérêt de retard est de : 0,20% par mois de retard. Il se calcule du 1^{er} jour du mois suivant au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de la proposition de rectification.

L'intérêt de retard s'ajoute aux majorations et amendes qui pourraient être réclamées sur le montant des droits :

Le défaut ou retard de déclaration de toute nature est sanctionné par une **majoration d'impôt de : 10 %** en l'absence de mise en demeure de déposer la déclaration ou de présenter l'acte à l'enregistrement ou lorsque le document a été déposé dans les trente jours de la première mise en demeure ;

40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours d'une mise en demeure ou de « manquement délibéré » ;

80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou manœuvre frauduleuse.

La charge de la preuve pour l'application des majorations de 40% et 80% incombe à l'administration.

Les infractions aux règles de facturation sont sanctionnées par une amende de 5% du montant de la transaction en cas de non-respect des règles de facturation, pouvant atteindre 50% en cas de factures fictives. Depuis 2022, plafonnement de l'amende à 375 000€ par exercice ou 37 500€ si transaction comptabilisée.

L'opposition à contrôle fiscal est sanctionnée par une majoration de 100% des rappels effectués.

1.5.2- Les sanctions pénales

Les sanctions pénales ont pour objet de réprimer le **délit de fraude fiscale**. Celui-ci apparaît lorsqu'une personne se soustrait à l'impôt par dissimulation de sommes, l'organisation de manœuvres faisant obstacle au recouvrement de l'impôt, d'irrégularités comptables graves et répétées.

L'Administration porte plainte devant le tribunal correctionnel en charge du dossier.

Les sanctions pénales (indépendamment des sanctions fiscales) peuvent atteindre 500 000 € et une peine d'emprisonnement de 5 ans.

2- LES GARANTIES DE L'ENTREPRISE PREALABLES AU CONTROLE

L'objectif est de s'assurer de la position de l'administration fiscale. 2 types de garanties préalables existent :

2.1.- LES AGREMENTS FISCAUX

Il s'agit d'une décision administrative, sollicitée par le contribuable, qui autorise l'application d'un régime fiscal particulier pour la réalisation d'opérations déterminées.

L'objectif est de bénéficier de certaines exonérations ou avantages fiscaux et d'être certain du respect (ou non) des conditions d'éligibilité.

Avantage : un agrément donné interdit de revenir sur les avantages accordés, sauf changements de conditions.

Il existe deux types d'agréments :

- l'agrément accordé de droit : le but est de vérifier si les conditions posées par le texte sont remplies pour son obtention. En cas de refus, il doit être motivé.
- l'agrément discrétionnaire : l'administration dispose de la possibilité d'opposer un refus sans avoir à le motiver et sans recours.

Procédure :

- Dépôt d'une demande
- Demande éventuelle de compléments d'informations ou pièces supplémentaires
- Agrément délivré par le Ministère du Budget

L'absence de réponse dans un délai déterminé (4 mois en général) vaut **accord tacite**.

Les avantages fiscaux accordés par agrément sont subordonnés au respect des engagements par le bénéficiaire.

Si l'administration constate que les engagements n'ont pas été respectés par l'entreprise, elle se voit réclamer les droits dont elle avait été dispensée ainsi qu'un intérêt de retard 0.20% / mois sur un délai de reprise de 6 ans maximum.

Exemples d'agréments :

- *Agréments destinés à l'aménagement du territoire : il s'agit essentiellement d'exonérations temporaires de Contribution économique territoriale (CET) dans certaines zones du territoire national, ainsi que des dispositifs en faveur des investissements dans les départements et territoires d'outre-mer.*
- *Agréments destinés à faciliter les restructurations d'entreprises : certaines opérations d'apport ou fusion ou transfert de déficits antérieurs...*
- *Agréments destinés à mieux conserver le patrimoine national : exonération de droits de mutations à titre gratuit pour certains dons d'œuvre d'art et remise d'immeubles à l'Etat.*

2.2.- LE RESCRIT

Le rescrit est une procédure qui permet d'interroger l'administration sur l'application **d'une règle fiscale à une situation de fait ou** sur les modalités **d'interprétation d'un texte** à une situation générale ou particulière. C'est une procédure de consultation préalable.

Il est applicable à tous (entreprises, particuliers...), pour tous les impôts et taxes mais il ne concerne pas les obligations comptables.

La réponse de l'administration lui sera opposable, il garantit l'absence d'appréciation différente ultérieure par l'administration fiscale.

Conditions :

- Se conformer à la solution retenue
- Être de bonne foi
- Que la situation soit strictement identique à celle sur laquelle l'administration a pris sa décision

2.2.1 - Le rescrit général

Il est prévu à l'article L. 80 B 1er : « Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une **situation de fait au regard d'un texte fiscal** ; elle se prononce dans un délai de **trois mois** lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. »

Il peut s'agir d'une demande écrite du contribuable à l'Administration pour connaître le régime applicable à une situation donnée.

Dans ce cas, cette dernière va s'engager par écrit, dans le **délai de trois mois** à compter de la réception de la demande, et apporter ainsi une garantie substantielle au contribuable. Toutefois, le rescrit ne saurait être opposable qu'à la double condition que la situation de fait soit identique à celle sur laquelle l'Administration s'est prononcée et que le contribuable se soit strictement conformé à la solution retenue par l'Administration. **L'absence de réponse dans le délai équivaut à une réponse tacite négative.**

Ainsi, par exemple un contribuable pourra se faire préciser si, au regard de sa situation personnelle, son domicile fiscal doit être localisé en France. ...

La prise de position peut aussi se retrouver dans les pièces de procédure lors d'un contrôle fiscal. Si l'Administration, lors d'une vérification de comptabilité, retient une méthode de calcul pour la détermination de la dépréciation du stock de marchandises, le contribuable pourra s'en servir comme support de rescrit ultérieurement si l'Administration venait à revoir son analyse.

2.2.2- Les rescrits spécifiques

Ils sont expressément prévus par la loi avec des modalités particulières d'application.

• Les rescrits sans délai de réponse pour l' Administration :

- **L'accord préalable sur la détermination des prix de transfert** (article L. 80 8-70 du LPF) : l'entreprise peut solliciter l'administration fiscale française la conclusion d'un accord préalable sur la méthode de détermination des prix de transfert qui s'appliquera lors des futures transactions au sein du groupe international. Cet accord préalable permet d'éviter une remise en cause ultérieure au regard des dispositions de l'article 57 du CGI portant sur les transferts indirects de bénéfices entre sociétés liées, sauf s'il a été retenu sur présentation erronée des faits.

Il vaut pour une période de trois à cinq ans et peut être renouvelé. L'administration n'est pas tenue de répondre à la sollicitation de l'entreprise et une absence de réponse ne vaut pas accord tacite.

- **Le rescrit relatif à la valeur d'une entreprise** (article L. 18 du LPF) : préalablement à une opération de donation d'une entreprise, le donateur peut demander à l'Administration de valider la valeur vénale qui servira au calcul des droits de mutation à titre gratuit. L'absence de réponse ne vaut pas accord tacite.

- **Les rescrits comportant un délai de réponse de trois mois :**

Pour ces rescrits, l'Administration doit, dans un délai de trois mois, répondre à la demande du contribuable. Passé ce délai, elle est réputée avoir **tacitement accepté** la demande de rescrit. Les principaux rescrits soumis à ce délai sont les suivants :

- **Le rescrit relatif aux entreprises nouvelles**, aux entreprises implantées en zones franches urbaines ou en zones de revitalisation rurale, aux jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires, par lequel une entreprise demande si elle a droit aux allègements d'impôt sur les bénéfices (articles L. 80 8-20 et 40 du LPF).

- **Le rescrit relatif au crédit d'impôt recherche**, pour savoir si le projet de dépenses de recherches de l'entreprise est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater 8 du CGI (articles L. 80 8-30 et 30 bis du LPF). Pour ce rescrit, il est même prévu que les entreprises qui ont déjà obtenu une prise de position formelle de l'Administration confirmant l'éligibilité de leur projet pluriannuel au CIR peuvent désormais solliciter la révision de la décision initiale en cas de modification ultérieure de leur projet pluriannuel de recherche. Cette mesure, ouverte aux entreprises depuis le 1er octobre 2016, devrait permettre à l'Administration d'instruire plus facilement la demande du fait de sa connaissance préalable du dossier.

- **Le rescrit relatif aux établissements stables**, par lequel une entreprise peut s'assurer qu'elle n'a pas d'établissement stable en France (article L. 80 8-60 du LPF).

- **Le rescrit relatif à la définition catégorielle de certains revenus professionnels**, par lequel un contribuable peut demander à l'Administration de se prononcer sur la catégorie dont relève son activité professionnelle (BIC ou BNC), ou de se prononcer sur la nature de l'impôt (IR ou IS) dont relève l'activité d'une société civile (article L. 80 B-8° du LPF).

- **Les rescrits comportant un délai de réponse de six mois**

- **Le rescrit relatif au mécénat** par lequel un organisme peut solliciter la reconnaissance du statut d'intérêt général d'organismes recevant des dons (article L. 80 C du LPF).

- **Le rescrit relatif à l'abus de droit (visé par les articles L64 et L64 A du LPF)**, par lequel un contribuable peut consulter l'Administration, avant la conclusion d'un acte, d'une convention ou d'une opération, afin qu'elle se prononce sur la portée véritable de cette opération, c'est-à-dire qu'elle indique dans quelle mesure les éléments qui sont soumis à son analyse caractérisent ou non une situation fictive ou différente de la situation juridique véritable (article L. 64 B du LPF).

- **Le rescrit préalable aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif** (article L. 80 B, 9 du LPF), permet aux entreprises de demander à l'administration la confirmation que les dispositions excluant des régimes de faveurs ne lui sont pas applicables.

- **Le rescrit contrôle** : A compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de La « loi pour un État au service d'une société de confiance »(ESSOC), lors d'une vérification ou d'un examen de comptabilité, le contribuable a désormais la possibilité d'obtenir sur demande écrite, avant l'envoi de la proposition de rectification, une prise de position formelle de la part du vérificateur concernant un point examiné au cours du contrôle (LPF, art. L. 80 B, 10°, issu de l'article 9 de la loi).

3- LES GARANTIES EN COURS DE CONTROLE

3.1.- COMMUNES AUX VERIFICATIONS DE COMPTABILITES ET AUX EXAMENS CONTRADICTOIRES DE SITUATION FISCALE

PERSONNELLE

- **Envoi d'un avis de vérification :**

L'administration fiscale doit informer, au moins 2 jours pleins avant la vérification, le contribuable de l'engagement d'un examen de comptabilité, d'une vérification ou ESFP par envoi par recommandé ou remise d'un avis de vérification, qui précise les impôts qui font l'objet du contrôle et les périodes vérifiées, de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, de la date et heure du début, des noms des supérieurs du vérificateur.

Une vérification de comptabilité ne peut être régulièrement engagée au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration n'est pas encore expiré (CE 8 avril 1998 n° 157508), mais l'envoi d'un avis de vérification avant l'expiration du délai légal de déclaration n'est pas irrégulier si celui-ci parvient à son destinataire après cette date (CE 11 février 2013).

- **Charte du contribuable vérifié**

L'avis de vérification mentionne obligatoirement la « Charte du contribuable » qui résume les principales dispositions applicables en matière de vérification et rappelle les droits et les garanties du contribuable vérifié. Cette brochure n'est plus remise depuis 2016 mais est consultable sur le site de l'Administration fiscale.

- **Désignation des voies de recours hiérarchiques**

Le contribuable doit pouvoir s'adresser aux supérieurs hiérarchiques de l'agent vérificateur. L'avis de vérification comporte le nom, grade et adresse :

- De l'inspecteur principal ou divisionnaire ;
- De l'interlocuteur départemental.

- **Communication des résultats de la vérification et les conséquences financières**

- Précisions sur les motifs de faits et de droits
- Montant des droits, taxes et pénalités envisagés

- **Procédure contradictoire**

Il doit y avoir **un débat oral et contradictoire** sinon irrégularité de la procédure sauf dans le cas d'une procédure d'office. La preuve de l'absence de débat incombe au contribuable.

- **Garanties liées aux prises de position de l'administration**

A compter du 1^{er} janvier 2019, à l'issue d'un contrôle fiscal, un vérificateur devra indiquer les points examinés qui n'ont pas donné lieu à redressement. Cette garantie (Art. L.80A du LPF) vise à renforcer la sécurité juridique des contribuables de bonne foi (qui a exposé toute sa situation fiscale).

3.2.- PROPRES AUX VERIFICATIONS DE COMPTABILITE

Une vérification de comptabilité ne peut être engagée au titre d'une période au titre de laquelle la date de dépôt de la déclaration n'est pas encore échue.

Non renouvellement de la vérification sur la même période et les mêmes impôts.

Pas de délai légal **sauf pour les petites entreprises** : pas plus de 3 mois sur place, selon les seuils du réel simplifié :

- 840 K€ entreprises industrielles ou commerciales, fourniture de logement
- 254 K€ autres activités commerciales et non commerciales
- 391 K€ activité agricole

3.3- Propres aux examens contradictoires de situation fiscale personnelle (ECSFP)

La durée du contrôle est limitée à **1 an** à compter de la réception de l'avis de vérification, 2 ans en cas d'activité occulte découverte. Prorogation en cas de demande d'éclaircissements/justifications complémentaires (sur demande du contribuable).

3.4- L'examen de conformité fiscale

Un examen de conformité fiscale peut être réalisé, à la demande des entreprises, pour les exercices clos depuis le 31.12.2020. Cet examen, qui porte sur un exercice fiscal, est une prestation contractuelle au titre de laquelle un prestataire s'engage en toute indépendance, à la demande d'une entreprise, à se prononcer sur la conformité des déclarations souscrites aux règles fiscales. Cet examen s'inscrit dans la démarche de « relation de confiance » visant à garantir une plus grande sécurité juridique aux entreprises. Il ne s'agit pas d'une revue fiscale d'ensemble, les points à examiner sont ceux présentés dans le chemin d'audit normalisé, selon un cahier des charges préétabli.

En cas de contrôle et de rappel ultérieur sur un point validé par le tiers certificateur, aucun intérêt de retard ne peut être appliqué à l'entreprise qui a respecté les recommandations de son tiers certificateur.

4- LES RECOURS

4.1.- LE RECOURS CONTENTIEUX

Tout contribuable peut demander, par la voie contentieuse, une décharge ou une réduction d'impôt s'il s'estime imposé à tort ou surtaxé, ou s'il désire obtenir restitution d'un impôt payé en trop (LPF art L 190).

La procédure contentieuse commence par une réclamation devant le service des impôts et, le cas échéant, se poursuit devant les tribunaux. La réclamation devant l'administration est une formalité indispensable si l'on doit, ensuite, saisir les tribunaux. La réclamation est formulée par écrit et adressée au service des impôts du lieu d'imposition. Il est préférable d'adresser cette demande par pli recommandé afin de disposer d'une preuve d'envoi.

Délai de réclamation :

Cette réclamation doit être faite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la notification d'un avis de mise en recouvrement (avis d'imposition supplémentaire) (LPF art. R 196-1).

Cependant, l'administration disposant d'un délai de 3 ans pour mettre en recouvrement les suppléments d'impôt, ce même délai de 3 ans est ouvert au contribuable pour présenter sa réclamation (LPF art R 196-3). Ce délai de 3 ans se calcule à partir de la proposition de rectification.

Les 2 délais étant applicables, le contribuable peut retenir le plus favorable.

Le recours contentieux n'est pas suspensif de paiement mais le contribuable a la possibilité de demander le sursis de paiement des sommes en litige en indiquant le montant (ou les bases) du dégrèvement auquel il prétend.

Lorsque le montant des droits contestés est inférieur à 4 500 € (hors pénalités), l'octroi du sursis est automatique. Si le montant est supérieur à ce seuil, le contribuable doit constituer des garanties (caution bancaire, nantissement de son fonds de commerce, hypothèque immobilière...) pour assurer le recouvrement de l'impôt.

Dès la demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue jusqu'à la décision définitive (décision du tribunal) (LPF art. L 277).

L'Administration dispose alors d'un délai de six mois pour instruire cette réclamation et communiquer au contribuable sa décision.

Si, à la suite d'une réclamation contentieuse, l'administration ne répond pas dans le délai de six mois ou si la réponse ne lui donne pas satisfaction, le contribuable peut saisir les tribunaux, c'est la **phase juridictionnelle**.

La juridiction compétente dépend de la nature de l'impôt contesté :

- Pour **les impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires**, la première instance se déroule devant le **tribunal administratif** (TA). Un recours est possible auprès de la Cour Administrative d'Appel (CAA). Enfin, le Conseil d'État (CE) intervient en dernier recours si nécessaire.
- Pour les **droits d'enregistrement et l'ISF, IFI**, c'est le **tribunal judiciaire** (ex.TGI) qui statue dans un premier temps, avec recours possible auprès de la Cour d'Appel avant d'adresser un pourvoi de cassation.

Dans le cadre des juridictions du 1er degré, le contribuable doit saisir le tribunal administratif ou le TJ dans le délai de deux mois à compter du jour de réception de la décision de l'administration. La requête doit être formulée par écrit (une simple lettre suffit) par le contribuable lui-même (le recours à un avocat n'est pas obligatoire) ou par le mandataire de son choix (avocat, expert-comptable,). La

demande doit contenir l'exposé des faits, moyens et conclusions du requérant et être accompagnée de trois copies de la décision de l'administration.

Les appels et recours doivent obligatoirement être présentés par un avocat.

4.2- LE RECOURS AMIABLE (OU GRACIEUX)

Dans le cadre de cette démarche, le contribuable ne conteste pas le bien-fondé du redressement mais souhaite obtenir de la part de l'Administration une approche bienveillante de sa situation, afin d'obtenir une modération partielle ou totale des impositions qui lui sont réclamées.

Les demandes gracieuses ne sont soumises à aucun formalisme ni délai. Elles peuvent concerner les impôts directs ou indirects, mais aussi les pénalités dont le contribuable est redevable. De son côté, l'Administration n'est tenue à aucun délai pour instruire la demande et n'a pas à fournir d'explication sur la décision qu'elle prend.

4.3- LA TRANSACTION

C'est une convention négociée entre le contribuable et l'Administration pour objectif de réduire et arrêter définitivement le montant des impositions et pénalités dû par le contribuable qui s'engage à payer et renonce à mener une procédure contentieuse.